

Юридическая рамка проекта «Опора»

Юридическая рамка проекта «Опора» обеспечивает правовую основу для деятельности платформы как **национальной цифровой экосистемы** с миноритарным госучастием. Пакет охватывает корпоративное управление, налогообложение, информационную безопасность и интеграцию с государственными системами.

1. Организационно-правовая форма

Параметр	Значение
Форма	Акционерное общество «Национальная платформа «Опора» (АО «НП «Опора»)
Госучастие	Миноритарное (до 49%) + «золотая акция» (право вето по ключевым вопросам)
Частные соучредители	Венчурные фонды, институты развития, частные инвесторы
Уставный капитал	Определяется после раунда финансирования (Фаза 0)
Опционы сотрудников	5% УК, вестинг 2+3 года (2 года cliff, 3 года линейный)

2. Учредительные документы

Устав АО «НП «Опора»

Определяет правовой статус, структуру управления, права акционеров. Включает положения о миноритарном госучастии и «золотой акции».

Корпоративный договор

Регулирует отношения между частными и государственным соучредителями: порядок принятия решений, выход из состава, механизмы разрешения споров.

Положение о Наблюдательном совете

Состав (представители государства, частных инвесторов, независимые директора), компетенция, порядок созыва и принятия решений.

Положение о Стратегическом комитете

Консультативный орган с участием представителей Минэка, Минцифры, ЦБ РФ, отраслевых ассоциаций.
Выработка стратегических рекомендаций.

Трудовые соглашения с KPI

Типовые контракты для ключевых сотрудников с привязкой вознаграждения к измеримым показателям эффективности.

3. Налоговое регулирование

Поправки в ст. 149 НК РФ

Ключевой элемент юридической рамки — **освобождение операций с баллами лояльности от НДС**. Это позволяет:

- Начислять кешбэк до 7% без увеличения налоговой нагрузки на платформу
- Не учитывать баллы как объект налогообложения при их начислении и использовании
- Создать прецедент для программ лояльности с балльной системой как инструмента стимулирования спроса

Налоговый режим самозанятых

Модуль «Песочница» интегрирован с системой «Мой налог» (ФНС). Для самозанятых — автоматический налоговый учёт через API ФНС. Комиссия платформы — **0%**.

Налог	Режим	Примечание
НДС на баллы лояльности	Освобождение (ст. 149 НК РФ)	Требуются поправки
НДС на комиссию платформы	Стандартный (20%)	Комиссия 0,8% от транзакции
Налог на прибыль	Стандартный (20%)	После выхода на окупаемость
НДФЛ (самозанятые)	4–6% через «Мой налог»	Автоматический учёт
Страховые взносы	Стандартный режим	Для сотрудников АО

4. Регуляторная среда

Постановление Правительства об ЭПР (2027–2032)

Экспериментальный правовой режим (ЭПР) в сфере цифровых инноваций позволяет:

- Тестировать балльную систему лояльности без полного соответствия текущему законодательству о платёжных системах

- Использовать маркированные платежи ЦБ РФ в пилотном режиме
- Интегрировать цифровой рубль на ранней стадии
- Применять смарт-контракты для B2B-сделок в рамках ЭПР

Нормативные акты ЦБ РФ

- **Маркированные платежи** — специальный код транзакции для идентификации платежей на платформе «Опора»
- **Спецсчёт лояльности** — отдельный счёт для учёта баллов, не являющихся денежными средствами
- **Интеграция с СБП** — приём платежей через Систему быстрых платежей Банка России

5. Информационная безопасность (класс K2)

Требование	Стандарт	Реализация
Класс защиты	K2 (ФСТЭК № 117)	Повышенный уровень защиты значимых объектов КИИ
Криптография	ГОСТ	КриптоПро CSP 5.0, ГОСТ 34.10-2018, ГОСТ 34.11-2018
Аутентификация	OAuth 2.0 / OIDC	Keycloak 24 + ЕСИА (Госуслуги)
Аудит	ФСТЭК	Обязательный пентест, регулярный аудит защищённости
Персональные данные	152-ФЗ	Локализация ПДн на серверах в РФ, согласие на обработку
Блокчейн	Hyperledger Fabric + КриптоПро	ГОСТ-криптография для смарт-контрактов и прослеживаемости

Класс K2 — второй (повышенный) уровень защищённости по классификации ФСТЭК России. Требуется: сертифицированные СЗИ, многофакторную аутентификацию, журналирование всех событий безопасности, регулярный аудит и пентест.

6. Интеграции с государственными системами

Система	Протокол	Назначение	Статус
---------	----------	------------	--------

ЕСИА	OAuth 2.0 / OIDC	Аутентификация пользователей через Госуслуги	Готово
ГИСП	REST API	Верификация продукции и производственных цепочек	В процессе
Честный знак	REST API	Проверка маркировки товаров	В процессе
ФНС	REST / SOAP	Налоговый учёт, интеграция с «Мой налог»	Запланировано
ОФД	REST / SOAP	Подтверждение покупок через операторов фискальных данных	Запланировано
ЦБ РФ (СБП)	API СБП	Приём платежей через Систему быстрых платежей	Запланировано

7. Интеллектуальная собственность

Объект	Защита	Примечание
Программный код	Свидетельство Роспатента	20 микросервисов, React SPA, инфраструктура
Товарный знак «Опора»	Регистрация в Роспатенте	Классы МКТУ 35, 36, 38, 42, 45
Методология верификации	Патент на изобретение	Способ автоматической верификации происхождения товаров
AI-модели	Коммерческая тайна + патент	CatBoost, TFT, RuBERT-модели как часть платформы
Патентный маркетплейс	Платформа для сделок	Встроенный в модуль «Право»

8. Статус согласований

Документ / Этап	Статус	Ожидаемый срок
Регистрация АО «НП «Опора»	В процессе	Q3 2026
Поправки в ст. 149 НК РФ	Проект	Q2 2027
Постановление об ЭПР	Проект	Q2 2027

Соглашение с Минэкономразвития	Проект	Q4 2026
Соглашение с Минцифрой	Проект	Q4 2026
Нормативные акты ЦБ РФ	Проект	Q2 2027
Аттестация ФСТЭК (К2)	Запланировано	Q2 2027
Устав + корпдоговор + положения	Готово	Июль 2026

9. Комплаенс и GR-стратегия

Для обеспечения юридической устойчивости предусмотрены:

- **Выделенный бюджет на GR** — работа с профильными комитетами Госдумы, Минэком, Минцифры, ЦБ РФ
- **Участие в рабочих группах** — по цифровой экономике, импортозамещению, поддержке МСП
- **Юридическое сопровождение** — штатный юрист (Волна 1) + внешние консультанты
- **Комплаенс-мониторинг** — отслеживание изменений в 152-ФЗ, 149-ФЗ, нормативных актах ЦБ РФ и ФСТЭК
- **Прозрачность** — публичная отчётность о структуре собственности, финансах и KPI

Юридический пакет актуален на июль 2026 года. Все документы подлежат согласованию с регулирующими органами.
АО «НП «Опора». Контакты: alexander.narbayev@yandex.ru